

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1351/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
นายยามา สุหลง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ฯ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 มาตรา

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา

โจทก์บรรยายฟ้องว่าทางราชการได้จัดสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรเรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ประกาศไว้ ณ ที่ทำการอำเภอ ที่ทำการกำนันและที่สาธารณสุขสถานในท้องที่ซึ่ง เกี่ยวข้องและในท้องที่ที่เกิดเหตุคดีนี้ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว แม้จะไม่ได้บรรยายว่า จำเลยกับพวกได้ทราบประกาศดังกล่าวแล้วแต่คำว่าให้ทราบโดยทั่วกันหมายความว่า จำเลยกับพวกได้ทราบประกาศดังกล่าวแล้ว จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่เคลือบคลุม

แม้ฟ้องโจทก์จะไม่ได้บรรยายระบุให้แน่ชัดว่าไม้ตะเคียนชันตาแมวอันเป็นไม้ที่ หวงห้ามที่จำเลยร่วมกันแปรรูปนั้น เป็นจำนวนเดียวกับไม้ตะเคียนชันตาแมวที่ จำเลยกับพวกร่วมกันทำโดยตัดฟันออกจากต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อนก็ตาม แต่ โจทก์ก็ได้บรรยายข้อเท็จจริงถึงการกระทำของจำเลยและได้ระบุถึงสิ่งของที่ เกี่ยวข้องพอสมควรที่จะให้จำเลยกับพวกเข้าใจข้อหาได้แล้ว ทั้งการกระทำความผิด ในข้อหาทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทำต่างกรรมกัน ไม้ที่จำเลยกับพวกร่วมกัน

แปรรูปซึ่งมีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกับไม้ที่จำเลยกับพวกร่วมกันทำโดย
ตัดฟันออกจากต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อน จะเป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ฟอง
ของโจทก์ไม่เคลือบคลุมเช่นกัน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ
จำเลยทั้งสี่ร่วมกันทำไม้สยาขาวและไม้ตะเคียนชันตาแมวซึ่งเป็นไม้หวงห้ามใน
ประเภท ก. และ ข. ในป่าจังหวัดนราธิวาสโดยจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันตัดฟันออกจาก
ต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อน ๆ รวม ๔ ท่อนปริมาตร ๑๐.๐๖ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่
ได้รับอนุญาต และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันแปรรูปไม้กาลอและไม้ตะเคียนชันตาแมว ซึ่ง
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และ ข. โดยเลื่อยออกเป็นแผ่นและเหลื่อม รวม
จำนวน ๑๙๘ ชิ้น ปริมาตร ๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร อันเป็นการทำให้ไม้เปลี่ยนรูปและ
ขนาดไปจากเดิมโดยจำเลยทั้งสี่ร่วมกันทำการแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมโดยไม่ได้
รับอนุญาตหลังจากจำเลยทั้งสี่ได้ทำไม้ดังกล่าวแล้ว จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันมีไม้สยา
ขาวและไม้ตะเคียนชันตาแมว ซึ่งยังไม่ได้แปรรูปอันเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย
และยังร่วมกันมีไม้กาลอและไม้ตะเคียนชันตาแมวแปรรูปอันเป็นไม้หวงห้ามตาม
กฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช
๒๔๘๔ มาตรา ๑๑, ๔๘, ๖๙, ๗๓, ๗๔, ๗๕ ทวิ, ๗๔ จัตวาที่แก้ไขแล้ว พระราช
กฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๐๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ ที่
แก้ไขแล้ว ระเบียบกลางทั้งหมดเว้นแต่รถจักรยานยนต์ดินแก่เจ้าของ และจ่ายสินบน
นำจับ

จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามฟ้องของโจทก์เรียงกระทง ลงโทษ จำคุกรวมคนละ ๔ ปี คือนรถจักรยานยนต์แก่เจ้าของของกลางนอนนั้นให้ริบ และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่จ่ายสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งความนำจับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสี่อ้างว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะเหตุ ๒ ข้อ คือ ข้อแรกอ้างว่า คำฟ้องไม่ได้ระบุยืนยันให้แน่ชัดว่าประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่ทางราชการได้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ต่าง ๆ นั้นจำเลยทราบประกาศนี้หรือไม่ เห็นว่า คำบรรยายฟ้องเกี่ยวกับประกาศที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาโจทก์ได้บรรยายว่า ทาง ราชการได้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ทำการกำนัน และที่สาธารณสุขสถาน ในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องและในท้องที่เกิดเหตุคดีนี้ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว คำว่าให้ทราบ โดยทั่วกันแล้วหมายความว่าจำเลยทั้งสี่ทราบประกาศดังกล่าวแล้ว เป็นคำฟ้องที่ ยืนยันแน่ชัดว่าจำเลยทั้งสี่ได้ทราบประกาศกระทรวงเกษตรเรื่องกำหนดเขตควบคุม การแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังกล่าวแล้ว ฟ้องโจทก์ ไม่เคลือบคลุม และที่จำเลยทั้งสี่อ้างว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมอีกข้อหนึ่ง คือฟ้องข้อ ๒ ข. โดยอ้างว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่ เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ คือโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่บังอาจ ร่วมกันแปรรูปไม้กาลอและไม้ตะเคียนชันตาแมวซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และ ข. โดยเลื่อยออกเป็นแผ่นและเหลื่อมรวมจำนวน ๑๙๘ ชิ้น ปริมาตร ๕.๒๕ ลูกบาศก์

เมตร โดยไม่ได้ระบุให้แน่ชัดว่าไม้ตะเคียนชั้นตาแมวในฟ้องข้อ ๒ข. นั้น เป็นจำนวนเดียวกันในฟ้องข้อ ๒ ก. ที่โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันตัดไม้สยาขาวและไม้ตะเคียนชั้นตาแมวซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และ ข. โดยร่วมกันตัดฟันออกจากต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อน ๆ รวมจำนวน ๔ ท่อน ปริมาตร ๑๐.๐๖ ลูกบาศก์เมตรหรือไม่ ยังเคลือบคลุมไม่แน่ชัด และจำนวนปริมาตรของไม้ย่อมเป็นสาระสำคัญในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้นั้นเห็นว่า คำฟ้องดังกล่าวโจทก์ได้บรรยายข้อเท็จจริงถึงการกระทำของจำเลยว่าจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันแปรรูปไม้โดยวิธีเลื่อยออกเป็นแผ่นและเหลื่อมทั้งได้ระบุถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องคือระบุว่า ไม้ที่จำเลยร่วมกันแปรรูปเป็นไม้กาลอและไม้ตะเคียนชั้นตาแมวอันเป็นการพอสมควรที่จำเลยทั้งสี่จะเข้าใจข้อหาได้แล้ว และการกระทำความผิดตามข้อ ๒ ข. นี้ก็ได้เกี่ยวพันกับการกระทำความผิดในข้อ ๒ ก.แต่อย่างใด เป็นการกระทำความผิดคนละกรรมต่างกันไม้ที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแปรรูปในฟ้องข้อ ๒ ข. ซึ่งมีปริมาตรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะเป็นไม้จำนวนเดียวกับที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันทำไม้ในฟ้องข้อ ๒ ก. หรือไม่ก็ได้ ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่ประการใด

พิพากษายืน.

(ยนต์ พिरวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายชัยรัตน์ ศีลาลัย

ศาลอุทธรณ์ - นายอากาศ บำรุงชีพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ